

BioSked

Abonnement Momentum

Conditions Générales (CG)

Version 2026-07, édition du 4 septembre 2026

Applicables à la plateforme Momentum, à l'application mobile Momentum et à l'Assistant Momentum (IA)

Publiées sur biosked.com/legal et jointes à chaque Bon de Commande

1. Définitions

« **Contrat** » — l'accord conclu entre BioSked et le Client, constitué d'un Bon de Commande et des documents listés à l'article 2.1.

« **Données Agrégées** » — les données issues des Données Client et/ou des Données d'Usage, agrégées et dé-identifiées conformément à l'article 12.5, de sorte qu'elles ne permettent pas, directement ou indirectement, d'identifier le Client ou une personne physique.

« **Assistant IA** » / « **Assistant Momentum** » — la fonctionnalité d'assistant conversationnel (texte et voix) du Service, décrite à l'Annexe 3.

« **BioSked** » — l'entité contractante désignée au Bon de Commande selon l'Annexe Régionale (Annexe 5) : pour les Clients dont le siège principal est situé aux États-Unis ou au Canada, BioSked, Inc., société de l'État de New York, 770 Ayrault Rd, Fairport, NY 14450, États-Unis ; pour tous les autres Clients (Europe, Suisse et reste du monde), Bio-Optronics Sàrl, société à responsabilité limitée de droit suisse dont le siège est Chemin des Châlets 7, CH-1279 Chavannes-de-Bogis, Suisse, filiale à 100 % de BioSked, Inc. Chaque Contrat est conclu avec une seule entité contractante.

« **Quantité Souscrite** » — le nombre d'Utilisateurs Planifiés (et toute autre métrique de consommation) souscrit au Bon de Commande.

« **Données Client** » — les données soumises au Service par ou pour le Client et ses Utilisateurs, notamment les données de planification, d'absence, de demandes, d'effectifs et de comptes.

« **Documentation** » — la documentation utilisateur, la base de connaissances et les descriptions produit du Service mises à disposition par BioSked.

« **Fonctionnalité en Accès Anticipé** » — une fonctionnalité ou un module identifié par BioSked comme bêta, préversion, pilote ou accès anticipé, y compris les fonctionnalités mises à disposition gratuitement pour une période de lancement.

« **Application Mobile** » — l'application mobile Momentum (iOS, Android, compagnon web), incluse dans tout abonnement pour l'ensemble des Utilisateurs.

« **Bon de Commande** » — le document de commande de BioSked (offre/devis) signé par les parties et faisant référence aux présentes CG, y compris les documents de renouvellement et de régularisation.

« **Client Secteur Public** » — un Client ayant la qualité d'acheteur public ou d'entité soumise au droit de la commande publique ou à des règles de comptabilité publique.

« **Utilisateur Planifié** » — toute personne physique dont le planning, les disponibilités, absences ou demandes sont gérés dans le Service au cours d'un mois civil donné. Les comptes administrateurs et en lecture seule ne sont pas des Utilisateurs Planifiés et sont illimités.

« **Service** » — la plateforme SaaS Momentum, comprenant les modules listés au Bon de Commande, l'Application Mobile, l'Assistant IA (lorsqu'il est inclus), l'hébergement, le support et les mises à jour.

« **Durée d'Abonnement** » — la Durée Initiale et chaque Période de Renouvellement ; « Année d'Abonnement » désigne chaque période consécutive de 12 mois de la Durée d'Abonnement.

« **Données d'Usage** » — les données techniques et opérationnelles générées par l'utilisation du Service (télémétrie, journaux, performance, usage des fonctionnalités, événements de sécurité), décrites à l'Annexe 2, Annexe C.

« **Utilisateur** » — toute personne physique autorisée par le Client à utiliser le Service (personnel, planificateurs, administrateurs, RH).

2. Documents contractuels, formation et signature

2.1 Le Contrat est constitué, par ordre de priorité décroissant : (a) du Bon de Commande (y compris ses Conditions Particulières) ; (b) de tout cahier des charges de Services Professionnels ; (c) des présentes CG ; (d) des Annexes aux CG. Pour le traitement des données personnelles, l'Annexe de Traitement des Données (Annexe 2) prévaut en cas de contradiction.

2.2 Chaque Bon de Commande constitue une offre ferme de BioSked, valable 30 jours à compter de sa date sauf mention contraire. Le Contrat est formé à la signature du Bon de Commande par les deux parties.

2.3 Signature électronique exclusive. Les Bons de Commande, avenants et documents de renouvellement sont signés exclusivement via DocuSign ou un service de signature électronique équivalent désigné par BioSked, valant signature valable et opposable. La signature manuscrite n'est acceptée que lorsque les règles de la commande publique applicables au Client Secteur Public l'exigent.

2.4 Informations de facturation complètes — condition de signature. Un Bon de Commande ne peut être signé, et BioSked peut différer sa contre-signature et la mise à disposition du Service, tant que la section « Informations de Facturation » du Bon de Commande (entité facturée, adresse, contact facturation, adresse e-mail de réception des factures, identifiants fiscaux et d'immatriculation — n° TVA, SIRET —, canal de facturation et, le cas échéant, références de bon de commande / d'engagement et de plateforme de facturation électronique) n'est pas complète.

2.5 Les sociétés affiliées du Client peuvent commander sous les présentes CG en signant leur propre Bon de Commande, formant un contrat distinct entre l'affiliée concernée et BioSked.

2.6 Les bons de commande internes du Client n'ont qu'une valeur administrative ; toute condition pré-imprimée ou jointe à un bon de commande, portail fournisseur ou outil de traitement des factures est écartée, sauf, pour les Clients Secteur Public, les clauses impératives applicables de plein droit.

3. Le Service

3.1 Fourniture. BioSked met le Service à disposition pendant la Durée d'Abonnement conformément au Contrat, à la Documentation et aux niveaux de service de l'Annexe 1, et fournit le support du niveau souscrit. Dès la signature du Bon de Commande, BioSked réserve le créneau de déploiement correspondant à la Date de Lancement indiquée au Bon de Commande, désigne un chef de projet nommé et fournit au Client le dossier de préparation du déploiement. La Durée d'Abonnement court à compter de la Date de Lancement indiquée au Bon de Commande (article 6.1(c)).

3.2 Inclus dans tout abonnement : l'hébergement et l'exploitation de l'infrastructure ; l'Application Mobile pour tous les Utilisateurs ; les mises à jour et montées de version ; les services de support du niveau inclus (Annexe 1) ; et les rapports d'usage et d'insights intégrés décrits à l'article 12.2.

3.3 Modules. Le périmètre fonctionnel de l'abonnement (édition et modules optionnels) figure au Bon de Commande. L'Assistant IA est inclus dans l'abonnement lorsque le Bon de Commande l'indique et est fourni selon l'Annexe 3, y compris ses conditions d'activation. L'Assistant IA n'est pas vendu comme option séparée.

3.4 Évolution du Service. BioSked développe le Service en continu et peut le faire évoluer (fonctionnalités, architecture, modèles d'IA, infrastructure), sous réserve qu'aucune évolution en cours de Durée d'Abonnement payée ne réduise substantiellement les fonctionnalités essentielles des modules souscrits. L'article 20 régit la modification des présentes CG.

3.5 Les Fonctionnalités en Accès Anticipé sont optionnelles, fournies « en l'état », peuvent être modifiées ou retirées à tout moment, peuvent faire l'objet de conditions complémentaires présentées dans le produit, et sont exclues des niveaux de service de l'Annexe 1 et de toute garantie. Lorsqu'une Fonctionnalité en Accès Anticipé est fournie gratuitement, l'article 7.3 s'applique à son passage en payant.

3.6 Systèmes tiers et intégrations. Le Service s'interface avec des systèmes tiers configurés par ou pour le Client (par exemple : SIRH et paie, badgeuses, fournisseurs d'identité, plateformes de facturation électronique, téléphonie et messagerie). Les systèmes tiers ne font pas partie du Service : BioSked ne répond ni de leur disponibilité, ni de leurs performances, ni de leur sécurité, ni de leurs données, ni de leurs évolutions, et toute indisponibilité, dégradation ou dysfonctionnement du Service imputable à un système tiers n'est pas pris en compte dans les niveaux de service de l'Annexe 1. BioSked coopère raisonnablement avec le Client pour diagnostiquer l'incident et coordonner avec l'éditeur tiers ; lorsque l'anomalie se situe dans le système tiers, il appartient au Client de saisir cet éditeur au titre de son propre contrat, le support BioSked pouvant l'y orienter. Les reprises d'intégration rendues nécessaires par des évolutions tierces relèvent des Services Professionnels selon le processus de gestion du changement de l'Annexe 4.

4. Responsabilités du Client et usage acceptable

4.1 Contacts. Le Client maintient en permanence (et tient à jour par écrit) un administrateur/référent système désigné et un contact facturation. Les notifications adressées à ces contacts sont valablement effectuées au sens de l'article 24.

4.2 Le Client répond de ses Utilisateurs, de l'exactitude et de la licéité des Données Client, de l'obtention des consentements et de la réalisation des consultations requises pour son déploiement du Service (y compris, le cas échéant, l'information-consultation du CSE ou de toute autre instance représentative du personnel), ainsi que de la confidentialité des identifiants. Les comptes sont personnels et ne doivent pas être partagés.

4.3 Usage acceptable. Le Client s'interdit, et fait interdire à ses Utilisateurs, de :

- (a) utiliser le Service en violation du droit applicable, ou y déposer des contenus illicites ou contrefaisants ;
- (b) entraver ou contourner les contrôles de sécurité, de droits, de débit ou d'accès, ou sonder le Service hors d'un processus de test de sécurité convenu ;
- (c) copier, modifier, décompiler ou faire de l'ingénierie inverse du Service (sauf exceptions légales impératives), y accéder pour développer ou étalonner un produit concurrent, ou publier des comparatifs de performance sans accord écrit de BioSked ;
- (d) revendre, sous-licencier ou exploiter le Service au profit de tiers autres que les affiliées et pools de personnel couverts par le Bon de Commande ;
- (e) soumettre des données patients, des données de santé ou d'autres données sensibles dans l'Assistant IA ou dans des champs libres qui n'y sont pas destinés — le Service est un outil de planification des effectifs et n'est ni conçu ni licencié pour recevoir des dossiers patients ;
- (f) détourner l'Assistant IA, notamment par injection de prompt, contournement (« jailbreak »), interrogation automatisée massive, extraction (« scraping »), ou utilisation hors de son périmètre de planification ; ou
- (g) utiliser le Service pour une surveillance, un profilage ou une évaluation illicites des salariés.

4.4 Garde-fous. BioSked met en œuvre des garde-fous techniques proportionnés (authentification, application des privilèges par utilisateur, limitation de débit, détection d'anomalies et d'abus, filtres de contenu sur l'Assistant IA) et peut journaliser et traiter les événements d'abus. La soumission accidentelle de données patients en violation de l'article 4.3(e) ne fait pas, à elle seule, de BioSked un sous-traitant de dossiers patients ; BioSked supprime ces données des chaînes de traitement IA conformément à l'architecture de traitement transitoire décrite à l'Annexe 3.

4.5 Contenus soumis par les Utilisateurs. Tout contenu que les Utilisateurs saisissent, dictent ou soumettent dans le Service — y compris les saisies conversationnelles adressées à l'Assistant IA — constitue des Données Client soumises sous l'autorité et le contrôle du Client. Comme pour tout outil traitant des contenus saisis par ses utilisateurs, BioSked ne contrôle pas a priori les saisies des Utilisateurs et n'assume aucune obligation de surveillance ; les garde-fous de l'article 4.4 sont des mesures de protection et ne créent aucune obligation de cette nature. Le Client est seul responsable des contenus soumis par ses Utilisateurs, de l'instruction de ses Utilisateurs quant aux contenus autorisés (article 4.3 et Annexe 3) et des conséquences des soumissions effectuées en violation de ces instructions ; le rôle de BioSked à l'égard de ces contenus demeure celui d'un sous-traitant agissant pour le compte du Client (article 11.1). Le Client garantit BioSked, dans les conditions de l'article 17.2, contre toute réclamation liée aux contenus soumis par les Utilisateurs.

5. Métriques d'abonnement, mesure et régularisation (« true-up »)

5.1 Les redevances sont fonction de la Quantité Souscrite d'Utilisateurs Planifiés (par tranches tarifaires) et des modules choisis. Le Client peut librement réaffecter les Utilisateurs Planifiés entre ses sites, services et entités couverts par le Bon de Commande.

5.2 Mesure. Le Service mesure mensuellement le nombre d'Utilisateurs Planifiés. La « Quantité Mesurée » d'un mois est la moyenne glissante des trois derniers relevés mensuels, afin que les pics ponctuels ne déclenchent pas d'ajustement. Les rapports de mesure sont accessibles au Client dans le Service et sur demande.

5.3 Régularisation automatique. Si la Quantité Mesurée excède la Quantité Souscrite, la Quantité Souscrite est portée à la Quantité Mesurée à effet du premier mois de dépassement, et BioSked facture les Utilisateurs Planifiés supplémentaires (i) au tarif unitaire de la tranche applicable du Bon de Commande ou, si la nouvelle quantité atteint une tranche non tarifée au Bon de Commande, au tarif catalogue alors en vigueur pour cette tranche, et (ii) prorata temporis jusqu'à la fin de l'Année d'Abonnement en cours.

5.4 Sans avenant. Chaque Bon de Commande vaut autorisation de facturer les régularisations du présent article 5 sans nouvelle signature. BioSked indique la période de mesure et les relevés sur ou avec chaque facture de régularisation. Les régularisations sont facturées au plus une fois par trimestre.

5.5 La Quantité Souscrite ne diminue pas en cours de Durée d'Abonnement. Le Client peut la réduire à effet du prochain renouvellement, par notification écrite dans le délai de préavis de renouvellement (article 9.2).

6. Redevances, facturation et paiement

6.1 Facturation d'avance. Sauf application de l'Option de Paiement Secteur Public : (a) les redevances d'abonnement de chaque Année d'Abonnement sont facturées annuellement et d'avance — première facture à la signature du Bon de Commande, factures suivantes au plus tard 30 jours avant le début de l'Année d'Abonnement — la facturation annuelle est la seule périodicité de facturation proposée ; (b) les Services Professionnels sont facturés intégralement à la signature du Bon de Commande ou du cahier des charges applicable. BioSked peut conditionner la mise à disposition du Service et la planification des Services Professionnels à l'encaissement du premier paiement. (c) La Durée d'Abonnement démarre à la Date de Lancement indiquée au Bon de Commande — choisie par le Client parmi les fenêtres de déploiement publiées par BioSked, au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la signature. Les factures restent émises et exigibles conformément aux points (a) et (b), indépendamment de la Date de Lancement. Sauf pour les Clients du Secteur Public, si le paiement des premières factures n'est pas reçu quinze (15) jours avant la Date de Lancement, BioSked peut libérer le créneau réservé et reprogrammer le déploiement à la prochaine fenêtre disponible ; la Date de Lancement et le point de départ de la Durée d'Abonnement ne sont pas reportés de ce fait. Toute modalité différente du présent article ne s'applique que si elle est expressément stipulée au Bon de Commande (Option de Paiement Secteur Public ou Conditions particulières) ; les demandes de report ou de modification de la facturation formulées hors du Bon de Commande (y compris oralement) sont sans effet.

6.2 Conditions de paiement. Les factures sont payables à 30 jours date de facture, dans la devise du Bon de Commande, sans compensation, déduction ni retenue. Les moyens de paiement acceptés (virement, SEPA, carte, portail) et le canal de facturation figurent au Bon de Commande. Les factures sont transmises par voie électronique à l'adresse e-mail de réception des factures indiquée au Bon de Commande et/ou à la plateforme de facturation électronique désignée ; le Client tient cette adresse à jour conformément à l'article 4.1.

6.3 Contestations. Toute contestation de bonne foi d'une facture doit être notifiée à BioSked dans les 15 jours de la date de facture, avec un détail raisonnable ; la partie non contestée reste exigible à l'échéance.

6.4 Retard de paiement. Toute somme impayée à l'échéance porte de plein droit pénalités de retard au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € (article L.441-10 du Code de commerce) et les frais de recouvrement raisonnables, sans mise en demeure préalable. BioSked peut suspendre conformément à l'article 10 et exiger un paiement d'avance ou des garanties pour les périodes futures en cas de retards répétés.

6.5 Taxes. Les prix s'entendent hors TVA et taxes assimilées, à la charge du Client au taux applicable. Chaque partie supporte ses propres impôts sur le revenu. Les retenues à la source obligatoires sont majorées de sorte que BioSked perçoive le montant facturé.

6.6 Absence de condition. Les redevances ne sont pas conditionnées à des fonctionnalités ou prestations futures et, sauf stipulation expresse du Contrat (articles 9.4, 11.4, 17.1 et 20.3), ne sont pas remboursables.

6.7 Option de Paiement Secteur Public. Lorsque le Bon de Commande retient l'Option de Paiement Secteur Public : (a) la facturation et le paiement suivent les règles impératives de la commande publique et de la comptabilité publique applicables (par exemple : facturation annuelle en début de période de service payable après service fait, dépôt sur la plateforme de facturation imposée — Chorus Pro en France — et délais de paiement réglementaires) ; (b) le Client fournit avant chaque période de service le numéro d'engagement juridique / bon de commande et les références de plateforme nécessaires au traitement des factures, et ne peut se prévaloir de leur absence pour différer le paiement ; (c) les prix du Bon de Commande intègrent l'ajustement pour paiement différé du barème applicable (actuellement 3 % en France, 2 % aux États-Unis et au Canada, 1 % en Suisse ; revu avec le barème) reflétant l'encaissement plus tardif ; et (d) les intérêts moratoires et indemnités légaux s'appliquent de plein droit.

7. Évolution des prix

7.1 Indexation annuelle. À chaque date anniversaire du début de la Durée d'Abonnement, les prix unitaires du Contrat sont révisés automatiquement — sans avenant ni nouvelle signature — selon l'indice désigné pour la région du Client à l'Annexe Régionale (Annexe 5 ; pour la France : l'indice Syntec), par application de la formule $P_1 = P_0 \times (I_1 / I_0)$, où I_1 et I_0 sont les dernières valeurs d'indice publiées à la date de révision et douze mois auparavant. La révision suit intégralement la variation de l'indice désigné — cette variation constitue en elle-même le plafond de chaque révision annuelle — et ne peut conduire à un prix inférieur à celui de l'Année d'Abonnement précédente ; les révisions non appliquées ne sont pas rattrapables. Les valeurs d'indice retenues figurent sur la facture de renouvellement. Les parties reconnaissent que l'indice choisi est en relation directe avec l'objet du Contrat.

7.2 Évolution des prix catalogue. BioSked peut réviser ses prix catalogue et son packaging à tout moment moyennant un préavis écrit d'au moins 60 jours. Les nouveaux prix catalogue s'appliquent (a) immédiatement aux nouveaux Bons de Commande, aux quantités de régularisation atteignant des tranches non tarifées et aux options nouvellement commandées ; et (b) aux abonnements engagés existants à compter du prochain renouvellement. Les prix unitaires en cours pour la Quantité Souscrite restent protégés pendant la période engagée, sous la seule réserve de l'article 7.1.

7.3 Périodes promotionnelles et gratuites (y compris la période gratuite de lancement de l'Assistant IA pour les clients existants) prennent fin à la date qui leur est propre et se convertissent automatiquement : sauf renonciation du Client, par écrit ou dans le produit, au moins 30 jours avant la fin de la période gratuite, la fonctionnalité se poursuit et le tarif catalogue alors en vigueur s'applique à compter de la fin de la période gratuite — facturé avec la prochaine facture périodique et au prorata lorsque la période gratuite s'achève en cours de période facturée. BioSked notifie la fin de la période gratuite et la tarification applicable au moins 60 jours à l'avance. En cas de renonciation dans le délai, BioSked désactive la fonctionnalité à la fin de la période gratuite, sans frais. La renonciation à une fonctionnalité gratuite n'ouvre droit à aucune remise ni réduction de prix et ne fait pas obstacle aux évolutions tarifaires du présent article 7.

8. Services Professionnels

8.1 BioSked fournit les prestations de déploiement, configuration, analyse de politique de planification, formation, intégration et autres services professionnels décrits au Bon de Commande ou dans un cahier des charges, conformément à l'Annexe 4 (y compris son processus de gestion du changement).

8.2 Le déploiement démarre la semaine de la Date de Lancement choisie par le Client à la signature parmi les fenêtres de déploiement publiées par BioSked. Le Client donne accès en temps utile à sa politique de planification, à ses données et à un personnel qualifié et disponible. Les retards ou changements imputables au Client peuvent donner lieu à facturation complémentaire aux tarifs en vigueur, ne réduisent ni ne suspendent les redevances d'abonnement, et ne reportent ni la Date de Lancement ni la Durée d'Abonnement. Si BioSked ne rend pas disponible la semaine de lancement choisie, la Date de Lancement et la Durée

d'Abonnement sont reportées jour pour jour, sans frais ; si ce report imputable à BioSked excède soixante (60) jours, le Client peut résilier le Bon de Commande concerné par notification écrite, avec remboursement intégral des montants prépayés au titre de prestations non encore fournies. Si le déploiement n'est pas achevé dans les 90 jours du démarrage prévu, les parties se réunissent pour convenir des moyens et conséquences financières de son achèvement.

8.3 Les livrables sont réputés acceptés 10 jours ouvrés après livraison, sauf notification écrite et motivée de non-conformité dans ce délai, auquel cas BioSked corrige et livre à nouveau.

9. Durée, renouvellement et résiliation

9.1 Le Contrat prend effet à la Date d'Effet du Bon de Commande. La Durée Initiale figure au Bon de Commande (par défaut : 36 mois).

9.2 Renouvellement. L'abonnement se renouvelle tacitement par Périodes de Renouvellement successives de 12 mois, sauf dénonciation écrite par l'une des parties au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant l'échéance en cours. Un préavis plus court ne s'applique que lorsque les règles impératives de la commande publique ou de la comptabilité publique applicables à un Client Secteur Public l'imposent.

9.3 Résiliation pour manquement. Chaque partie peut résilier le Contrat de plein droit, par notification écrite, si l'autre partie (a) commet un manquement grave et n'y remédie pas dans les 30 jours d'une mise en demeure (15 jours pour un défaut de paiement), ou, si le manquement ne peut être réparé dans ce délai, ne présente pas et n'exécute pas de bonne foi un plan de remédiation raisonnable sous 90 jours ; ou (b) fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité, dans les limites du droit applicable.

9.4 Effets. À l'expiration ou à la résiliation : l'accès cesse ; les redevances dues au titre de la période engagée en cours restent dues (et deviennent immédiatement exigibles en cas de résiliation par BioSked pour manquement du Client) ; les sommes payées d'avance pour des périodes postérieures à la résiliation ne sont remboursées prorata temporis que dans les cas expressément prévus (résiliation par le Client pour manquement grave non réparé de BioSked, articles 11.4, 17.1 ou 20.3).

9.5 Réversibilité. Le Client peut exporter les Données Client via le Service à tout moment pendant la Durée d'Abonnement. Pendant 60 jours après l'expiration ou la résiliation, BioSked met à disposition, sur demande, un export standard des Données Client, après quoi les Données Client sont supprimées conformément à l'Annexe 2. Une assistance de réversibilité complémentaire est disponible en régie aux tarifs en vigueur. Sur demande, le Client peut conserver une licence limitée d'archivage / lecture seule aux conditions du barème.

10. Suspension

10.1 BioSked peut suspendre l'accès à tout ou partie du Service (y compris l'Assistant IA, par site ou par utilisateur) : (a) si des sommes non contestées demeurent impayées plus de 30 jours après leur échéance et ne sont pas réglées 10 jours après un avis de suspension ; (b) immédiatement, lorsque cela est raisonnablement nécessaire pour traiter une menace de sécurité, une attaque ou un abus contraire à l'article 4.3 ; ou (c) lorsque la loi l'exige. La suspension est limitée à ce qui est proportionné et levée sans délai une fois la cause résolue. Les redevances restent dues pendant les suspensions imputables au Client.

11. Protection des données et sécurité

11.1 Rôles. Pour les Données Client comportant des données personnelles, le Client (ou ses affiliées) est responsable du traitement et BioSked sous-traitant. BioSked agit en qualité de responsable de traitement distinct uniquement pour les données de compte, de contrat, de facturation, les journaux de sécurité/abus et la télémétrie opérationnelle limitée décrite à l'Annexe 2, Annexe C. L'Annexe de Traitement des Données (Annexe 2) fait partie intégrante du Contrat.

11.2 Hébergement et localisation. BioSked héberge et traite les Données Client dans la région désignée à l'Annexe Régionale : pour les clients UE/EEE, dans l'Union européenne (actuellement Google Cloud, europe-west9 (Paris) — région certifiée Hébergeur de Données de Santé (HDS) — avec traitement IA en région UE conformément à l'Annexe 3) ; pour les clients américains, aux États-Unis (us-east1) ; une cellule suisse est

disponible au barème. Les transferts transfrontières éventuels interviennent dans le cadre des garanties de l'Annexe 2.

11.3 Sécurité. BioSked met en œuvre et maintient les mesures techniques et organisationnelles de l'Annexe 2, Annexe B, en s'appuyant sur les certifications de ses hébergeurs (notamment ISO 27001, ISO 27017/27018 et SOC 2 Type II pour Google Cloud) et sur ses propres contrôles documentés, et déploie des efforts commercialement raisonnables pour obtenir et maintenir une certification ISO 27001 et/ou SOC 2 Type II en propre. Les attestations et la documentation de sécurité en vigueur sont fournies sur demande. BioSked notifie au Client toute violation de données personnelles affectant les Données Client sans retard injustifié et au plus tard sous 48 heures après confirmation, conformément à l'Annexe 2.

11.4 Sous-traitants ultérieurs. Le Client autorise les sous-traitants ultérieurs listés à l'Annexe 2, Annexe D. BioSked notifie tout changement envisagé au moins 30 jours à l'avance ; le Client peut s'y opposer pour des motifs raisonnables de protection des données ; à défaut de solution, le Client peut résilier la partie du Service concernée avec remboursement prorata temporis des sommes payées d'avance correspondantes.

12. Données Client, Données d'Usage, analytique et benchmarks

12.1 Le Client conserve l'intégralité de ses droits sur les Données Client. Il concède à BioSked une licence non exclusive d'hébergement et de traitement des Données Client aux fins de fourniture et de support du Service, de conformité légale et selon le présent article 12.

12.2 Insights client. Au titre du Service, BioSked fournit au Client des analyses d'usage et d'exploitation portant sur sa propre instance (tableaux de bord, rapports, synthèses périodiques et livrables similaires). Ces livrables sont des informations confidentielles du Client.

12.3 Données d'Usage. BioSked collecte la télémétrie opérationnelle décrite à l'Annexe 2, Annexe C pour exploiter, sécuriser, supporter, améliorer et facturer le Service (y compris la mesure de l'article 5). La télémétrie permanente est pseudonymisée et exclut le contenu des messages ; les diagnostics étendus ne sont activés que sur opt-in de l'utilisateur ou à la demande du Client et sont conservés brièvement conformément à l'Annexe C.

12.4 Métadonnées d'interaction IA. Pour l'Assistant IA, BioSked ne conserve que des métadonnées d'interaction (catégorie d'intention, modalité, langue, latence, succès et champs similaires, avec horodatage tronqué à l'heure) — à l'exclusion des prompts, textes libres, audio ou noms — décrites à l'Annexe 2, Annexe C, conservées sur une base glissante de 24 mois selon une politique de conservation unique appliquée uniformément à l'ensemble des clients, puis supprimées ou intégrées aux Données Agrégées (article 12.5).

12.5 Données Agrégées et benchmarks. BioSked peut constituer et utiliser des Données Agrégées — notamment pour l'amélioration du produit, la recherche statistique, des rapports sectoriels et des livrables de benchmark inter-clients — sous réserve que : (a) les Données Agrégées n'identifient jamais le Client, un site ou une personne, et que BioSked ne tente aucune ré-identification ; (b) l'agrégation respecte des seuils de cohorte minimaux (au moins 10 personnes pour les métriques opérationnelles, 15 pour les métriques liées aux absences, 20 pour les regroupements (« clustering »), 30 pour les décompositions), appliqués à l'intersection de tous les filtres et à chaque pas de toute série temporelle ; et (c) aucun résultat ne soit conçu ou utilisé pour inférer l'état de santé, la grossesse ou la maternité, le congé parental, le handicap ou la situation familiale d'une personne.

12.6 Participation aux benchmarks. L'instance du Client contribue par défaut aux ensembles de Données Agrégées inter-clients de l'article 12.5, y compris les calculs de benchmark. Les livrables de benchmark inter-clients ne constituent pas, à ce jour, une fonctionnalité du Service ; si BioSked les introduit, ils sont régis par la description de service alors en vigueur et les clients contributeurs reçoivent les livrables correspondants tant qu'ils contribuent. Le Client peut se retirer de la contribution aux benchmarks à tout moment, avec effet sous 30 jours ; ses données sont alors exclues des calculs de benchmark futurs et son accès aux éventuels livrables de benchmark cesse ; le retrait est sans incidence sur les autres utilisations des Données Agrégées prévues à l'article 12.5.

12.7 Pas d'entraînement de modèles de fondation. BioSked n'utilise ni les Données Client ni le contenu des interactions des Utilisateurs pour entraîner des modèles d'IA généralistes (modèles de fondation), et impose contractuellement la même interdiction à ses sous-traitants IA. Les Données Agrégées et

métadonnées d'interaction peuvent servir à configurer, évaluer et améliorer le Service lui-même (routage, taxonomies d'intentions, bancs de qualité).

13. Assistant IA

13.1 L'Assistant IA est fourni selon l'Annexe 3, qui fait partie des présentes CG et régit ses conditions d'activation, sa conception de supervision humaine, sa transparence, le traitement vocal, la localisation des données, les usages interdits et les rôles des parties au regard de la réglementation de l'IA.

13.2 Principe de décision humaine. L'Assistant IA propose ; les Utilisateurs autorisés décident. Toute action modifiant des plannings, demandes ou données requiert la confirmation expresse d'un Utilisateur autorisé avant exécution. Le Client maintient cette revue humaine dans ses propres processus et ne traite pas les sorties de l'Assistant IA comme le fondement exclusif de décisions relatives à l'emploi, aux soins, à la paie ou à la sécurité.

13.3 Les contenus générés par IA sont produits de manière probabiliste et peuvent comporter des erreurs malgré les garde-fous de l'Annexe 3. Le Client vérifie toute information substantielle dans le planning de référence Momentum avant de s'y fier. L'article 16.4 s'applique.

14. Propriété intellectuelle

14.1 BioSked et ses concédants conservent tous droits sur le Service, les logiciels, la Documentation, les modèles et configurations d'IA, les Données d'Usage, les Données Agrégées et toutes améliorations. Aucun droit n'est concédé au-delà des droits expressément stipulés.

14.2 Le Client bénéficie d'un droit personnel, non exclusif et non transférable d'accès et d'utilisation du Service, pendant la Durée d'Abonnement, pour ses besoins internes de planification des effectifs, dans la limite de la Quantité Souscrite et des modules du Bon de Commande.

14.3 Le Client peut formuler des suggestions ; BioSked peut les exploiter librement et sans obligation. Les Données Client ne sont pas des « suggestions ».

15. Confidentialité

15.1 Chaque partie protège les informations confidentielles de l'autre avec au moins le même soin que les siennes (et un soin raisonnable au minimum), ne les utilise que pour l'exécution du Contrat et ne les divulgue qu'à ses personnels, affiliés et conseils tenus à la confidentialité. Les prix et les termes du Contrat sont confidentiels, sous réserve des obligations de transparence de la commande publique.

15.2 Exceptions : informations publiques sans manquement, déjà licitement connues, développées de manière indépendante, ou reçues d'un tiers non tenu à la confidentialité. Les divulgations imposées par la loi sont permises, moyennant notification préalable lorsque licite et limitation au strict nécessaire.

15.3 Ces obligations survivent 5 ans après la fin du Contrat (sans limite pour les secrets d'affaires).

16. Garanties et exclusions

16.1 Chaque partie garantit disposer de la capacité et des pouvoirs nécessaires et exécuter le Contrat conformément au droit applicable.

16.2 Garantie de conformité. BioSked garantit que le Service fonctionnera, pendant la Durée d'Abonnement, de manière substantiellement conforme à la Documentation, et que les Services Professionnels seront exécutés selon les règles de l'art. Les recours exclusifs du Client sont la correction, la ré-exécution et, en cas d'échec de la remédiation d'une non-conformité substantielle, la résiliation de l'article 9.3 avec le remboursement prorata temporis de l'article 9.4.

16.3 BioSked garantit détenir les droits nécessaires à la concession de l'article 14.2 et, à sa connaissance au moment de la livraison, l'absence de virus ou code malveillant dans le Service.

16.4 Exclusions. Sauf stipulation expresse du présent article 16, le Service, les Fonctionnalités en Accès Anticipé, les sorties de l'Assistant IA et la Documentation sont fournis sans autre garantie, expresse ou implicite, y compris d'adéquation à un usage particulier. BioSked ne garantit ni un fonctionnement ininterrompu ou exempt d'erreurs, ni l'exactitude des contenus générés par IA. Les décisions de planification et de conformité sociale demeurent de la responsabilité du Client.

17. Garantie d'éviction et indemnisation

17.1 Par BioSked. BioSked défendra le Client contre toute action de tiers alléguant que le Service, tel que fourni par BioSked et utilisé conformément au Contrat, contrefait un brevet, un droit d'auteur, une marque ou un secret d'affaires, et indemniser le Client des dommages-intérêts et frais définitivement alloués ou transigés. En cas d'action avérée ou probable, BioSked peut obtenir le droit de poursuivre l'utilisation, ou modifier ou remplacer l'élément concerné sans perte substantielle de fonctionnalité ; à défaut, chaque partie peut résilier l'abonnement concerné et BioSked rembourse les sommes payées d'avance pour la période non courue. Le présent article constitue le recours exclusif du Client en matière de contrefaçon. Il ne s'applique pas aux réclamations issues des Données Client, d'une combinaison avec des éléments non fournis par BioSked, d'un usage non conforme ou d'instructions spécifiques du Client.

17.2 Par le Client. Le Client défendra et garantira BioSked contre toute action de tiers résultant (a) des Données Client ou de leur collecte et utilisation par le Client ; (b) d'un usage du Service contraire à l'article 4.3 ou à la loi (y compris la soumission de données patients et la surveillance illicite de salariés) ; ou (c) de décisions relatives à l'emploi prises par le Client ou ses Utilisateurs, y compris éclairées par des sorties de l'Assistant IA.

17.3 La partie indemnisée notifie sans délai, confie la direction de la défense à la partie garante (aucune transaction imposant des obligations à la partie indemnisée sans son accord) et coopère raisonnablement.

18. Responsabilité

18.1 Plafond. La responsabilité totale cumulée de chaque partie au titre du Contrat est limitée au montant des redevances payées ou dues par le Client pour le Service au cours des 12 mois précédant le premier fait générateur.

18.2 Exclusions. Aucune partie ne répond des dommages indirects, ni des pertes de profit, de chiffre d'affaires, d'économies escomptées, de clientèle ou d'image, ni des pertes de données au-delà du coût de restauration à partir de la dernière sauvegarde disponible.

18.3 Limites d'ordre public. Rien dans le Contrat ne limite la responsabilité en cas de faute lourde ou dolosive, de décès ou dommage corporel, de fraude, ni les obligations de paiement du Client, les garanties de l'article 17, ou toute responsabilité ne pouvant être limitée en vertu du droit applicable.

19. Niveaux de service et support

19.1 Les engagements de disponibilité, fenêtres de maintenance, niveaux de support, délais de prise en charge et le mécanisme d'avoirs de service figurent à l'Annexe 1. Les avoirs de service constituent le recours exclusif du Client en cas de manquement de disponibilité, lequel ne constitue pas, à lui seul, un manquement grave.

20. Modification des présentes CG

20.1 Mécanisme de mise à jour. BioSked peut mettre à jour les présentes CG et leurs Annexes (notamment pour refléter l'évolution du droit, du Service, des pratiques de sécurité ou des sous-traitants). Les mises à jour sont publiées avec un numéro de version et une date d'effet, et notifiées aux contacts administrateur et facturation du Client par e-mail et/ou notification produit au moins 30 jours avant leur date d'effet — au moins 60 jours lorsqu'elles réduisent substantiellement les droits du Client ou alourdissent substantiellement ses obligations (une « Modification Substantiellement Défavorable »).

20.2 Acceptation. La version mise à jour s'applique à compter de sa date d'effet ; la poursuite de l'utilisation du Service après cette date vaut acceptation. Aucune nouvelle signature du Contrat n'est requise. BioSked conserve la preuve versionnée de la publication, de la notification et de l'acceptation.

20.3 Opposition aux Modifications Substantiellement Défavorables. Si le Client s'oppose par écrit à une Modification Substantiellement Défavorable dans les 30 jours de la notification, la version antérieure continue de s'appliquer jusqu'à la fin de l'Année d'Abonnement en cours ; à défaut d'accord à cette date, la mise à jour s'applique à compter de la Période de Renouvellement suivante, et le Client peut préférer la dénonciation de l'article 9.2 ou résilier la partie concernée avec remboursement prorata temporis des sommes payées d'avance postérieures à la résiliation.

20.4 Pour les Clients Secteur Public, le présent article ne s'applique que dans la mesure permise par le droit impératif de la commande publique ; lorsqu'un avenant signé est légalement requis, les parties le signent selon le processus de l'article 2.3.

21. Conformité et coopération

21.1 Chaque partie respecte les législations anticorruption, de sanctions et de contrôle des exportations applicables et n'a proposé ni accepté aucun avantage indu en lien avec le Contrat.

21.2 BioSked maintient un point de contact de divulgation des vulnérabilités et informe le Client sans retard injustifié des vulnérabilités affectant substantiellement son utilisation, avec les informations de remédiation. BioSked coopère raisonnablement aux obligations de sécurité imposées au Client par la réglementation qui lui est applicable (y compris, pour les clients de santé de l'UE, les exigences de sécurité de la chaîne d'approvisionnement issues des transpositions de NIS2), au moyen de la documentation et des attestations de l'article 11.3 et de l'Annexe 2.

21.3 Une fois par période de 12 mois, BioSked renseigne gratuitement le questionnaire sécurité/conformité raisonnable du Client ou fournit son dossier d'assurance standard ; les audits complémentaires relèvent de l'Annexe 2.

22. Assurance

22.1 BioSked maintient des couvertures d'assurance adaptées à ses activités et aux juridictions dans lesquelles elle opère, et fournit des attestations d'assurance sur demande.

23. Force majeure

23.1 Aucune partie ne répond d'un retard ou d'une inexécution causé par un événement de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil (ou de la notion équivalente du droit applicable). La partie affectée notifie sans délai, atténue les effets et reprend l'exécution dès que possible ; les obligations sont suspendues à due proportion. Si l'événement persiste plus de 60 jours, chaque partie peut résilier les services affectés moyennant un préavis écrit de 10 jours, avec remboursement prorata temporis des sommes payées d'avance postérieures à la résiliation. Les obligations de paiement des prestations déjà exécutées demeurent.

24. Notifications

24.1 Les notifications juridiques sont faites par écrit et valablement effectuées par e-mail avec accusé de réception (à legal@biosked.com pour BioSked ; aux contacts administrateur et facturation pour le Client), par lettre recommandée ou par coursier. Les notifications opérationnelles et produit (mises à jour des CG, maintenance, changements de sous-traitants, avis tarifaires) peuvent être faites par e-mail et/ou notification produit.

25. Stipulations diverses

25.1 Cession. Le Client ne peut céder le Contrat sans l'accord écrit préalable de BioSked, qui ne peut être refusé sans motif raisonnable (aucun accord n'est requis pour une cession à une affiliée ou à un successeur

dans le cadre d'une fusion ou réorganisation non concurrente de BioSked, moyennant notification). BioSked peut céder le Contrat à une affiliée ou dans le cadre d'une fusion, acquisition ou cession de l'activité Momentum, moyennant notification ; un simple changement de dénomination sociale ne requiert aucun accord.

25.2 BioSked peut recourir à des sous-traitants et demeure responsable de leur exécution. La sous-traitance de données personnelles relève de l'article 11.4.

25.3 Sauf refus exprimé au Bon de Commande, BioSked peut citer le nom et le logo du Client à titre de référence dans ses listes de clients et supports commerciaux (toute autre communication requiert son accord).

25.4 Le Contrat constitue l'intégralité de l'accord des parties sur son objet et remplace les échanges antérieurs. La nullité d'une stipulation n'affecte pas les autres ; les parties y substituent de bonne foi une stipulation valable d'effet équivalent. Toute renonciation doit être écrite. Les parties sont des contractants indépendants. Le Contrat ne crée aucun droit au profit de tiers. Les parties excluent l'application des articles 1195 (imprévision, chaque partie assumant le risque d'un changement de circonstances dans les limites de l'article 7) et 1223 du Code civil, ainsi que de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises.

25.5 Survivent à la fin du Contrat les stipulations qui ont vocation à survivre (notamment 5 à 7 pour les sommes échues, 9.4, 9.5, 12.5 à 12.7 pour les données déjà agrégées, 14, 15, 16.4, 17, 18, 24 à 26).

25.6 Les présentes CG existent en versions française et anglaise. Pour les Contrats désignant la France à l'Annexe Régionale, la version française fait foi.

25.7 Non-sollicitation. Lorsque l'Annexe Régionale (Annexe 5) désigne le présent article comme applicable, chaque partie s'interdit, pendant la Durée d'Abonnement et les douze (12) mois suivants, de solliciter sciemment en vue d'un emploi ou d'une mission les personnels de l'autre partie directement impliqués dans l'exécution du Contrat. Les réponses à des offres d'emploi publiques générales et les candidatures spontanées ne constituent pas un manquement. La partie qui embauche en violation du présent article verse à l'autre, à titre d'indemnité forfaitaire, un montant égal à douze (12) mois du salaire brut de base de la personne concernée.

26. Droit applicable et litiges

26.1 Avant toute action, les parties soumettent leur différend à leurs directions respectives pour résolution amiable de bonne foi pendant au moins 30 jours (sauf mesures d'urgence ou conservatoires). Chaque partie s'abstient de toute déclaration publique dénigrante pendant un différend.

26.2 Droit applicable et juridiction sont ceux désignés au Bon de Commande parmi les options de l'Annexe Régionale (Annexe 5). Par défaut pour les clients français : le Contrat est soumis au droit français et tout litige relève de la compétence exclusive du Tribunal des activités économiques de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie ; pour les Clients Secteur Public, les juridictions administratives compétentes et le droit impératif de la commande publique s'appliquent. Pour les clients suisses et du reste du monde : droit matériel suisse, tribunaux du canton de Vaud. Pour les contrats conclus avec BioSked, Inc. : droit de l'État de New York, juridictions étatiques et fédérales de New York.

Annexe 1 — Support et niveaux de service

A1.1 Niveaux de support

	Bronze (inclus)	Silver (option)	Premium (option)
Canaux	In-app, e-mail, téléphone	In-app, e-mail, téléphone	In-app, e-mail, téléphone
Horaires	Heures ouvrées de la région du Client (Annexe 5)	Heures ouvrées étendues 7h00–19h00 locales	24/5 + astreinte week-end pour les urgences
Contacts éligibles	Administrateurs formés (2 nommés)	Administrateurs formés (5 nommés)	Administrateurs formés (10 nommés)
Volume d'assistance inclus	10 h/an par tranche de 100 Utilisateurs Planifiés	20 h/an par tranche de 100 Utilisateurs Planifiés	Illimité (usage raisonnable)
Prise en charge — Urgent	4 heures ouvrées	3 heures ouvrées	2 heures
Prise en charge — Moyen	Même jour ouvré	Même jour ouvré	4 heures ouvrées
Prise en charge — Faible	Jour ouvré suivant	Jour ouvré suivant	Jour ouvré suivant
Revue de service	—	Annuelle	Trimestrielle, TAM nommé

Définitions de sévérité : Urgent = Service inaccessible ou incident susceptible d'affecter la sécurité des effectifs ; traitement immédiat, objectif de rétablissement 24 heures. Moyen = fonction dégradée avec contournement ; objectif de résolution 3 jours ouvrés. Faible = anomalie mineure ou cosmétique ; planifiée dans une version. Le support n'inclut ni la formation (Services Professionnels) ni les développements spécifiques.

A1.2 Maintenance

Les maintenances programmées interviennent en dehors des heures ouvrées régionales avec un préavis d'au moins 24 heures ; les maintenances de sécurité d'urgence peuvent intervenir à tout moment. Les correctifs et versions sont déployés par BioSked (promotion par environnement de préproduction et portes de régression) ; aucune action du Client n'est requise.

A1.3 Engagement de disponibilité et avoirs de service

A1.3.1 BioSked s'engage sur une disponibilité de 99,9 % du Service de production par trimestre civil, mesurée par sa supervision, hors : maintenances programmées et d'urgence ; causes échappant à son contrôle raisonnable ; défaillances ou indisponibilités des équipements, logiciels, services ou connectivité du Client ou de tiers — y compris les systèmes tiers avec lesquels le Service s'interface (article 3.6), dont les pannes ou dysfonctionnements ne comptent jamais comme indisponibilité du Service et sont traités selon l'article 3.6 (BioSked coopère ; le Client peut être orienté vers l'éditeur tiers) ; suspensions de l'article 10 ; et Fonctionnalités en Accès Anticipé (y compris l'Assistant IA tant qu'il est en Accès Anticipé).

A1.3.2 Si la disponibilité trimestrielle est inférieure à l'engagement, le Client a droit, sur réclamation écrite dans les 30 jours suivant la fin du trimestre, à un avoir de service de 2 % de la quote-part trimestrielle de la redevance annuelle (disponibilité inférieure à 99,9 % mais au moins égale à 99,0 %) ou de 5 % (en-deçà de 99,0 %), imputé sur la facture suivante. Les avoirs sont plafonnés à 5 % de la quote-part trimestrielle par trimestre, ne sont pas convertibles en numéraire, sont perdus s'ils ne sont pas réclamés dans le délai ou à la fin du Contrat, et constituent le recours exclusif du Client en matière de disponibilité. Les clients ayant des factures non contestées en retard n'y sont pas éligibles tant que la situation n'est pas régularisée.

Annexe 2 — Annexe de Traitement des Données (ATD)

La présente Annexe s'applique lorsque BioSked traite des données personnelles contenues dans les Données Client en qualité de sous-traitant du Client ; elle met en œuvre l'article 28 du RGPD et les dispositions équivalentes des autres lois applicables (dont la LPD suisse révisée ; pour les clients de santé américains, un Business Associate Agreement distinct est conclu lorsque HIPAA l'exige).

A2.1 Traitement

A2.1.1 BioSked ne traite les données personnelles que sur instruction documentée du Client (le Contrat, la configuration du Service et toute instruction écrite raisonnable), sauf obligation légale, auquel cas BioSked informe le Client sauf interdiction. L'Annexe A décrit le traitement.

A2.1.2 Les personnes autorisées sont tenues à la confidentialité. BioSked applique les mesures techniques et organisationnelles de l'Annexe B et les révisé régulièrement ; elles peuvent évoluer sans abaissement du niveau de sécurité.

A2.1.3 Assistance. Compte tenu de la nature du traitement, BioSked assiste le Client pour les demandes d'exercice de droits (transmission des demandes reçues, outillage), la sécurité, la notification des violations, les AIPD et les consultations préalables, avec les informations raisonnablement disponibles.

A2.1.4 Notification des violations. BioSked notifie au Client toute violation de données personnelles affectant les Données Client sans retard injustifié et au plus tard sous 48 heures après confirmation, avec les informations de l'article 33(3) RGPD disponibles, puis des mises à jour au fil de l'investigation.

A2.1.5 Suppression et restitution. À l'issue de la fenêtre d'export de l'article 9.5, BioSked supprime les Données Client sous 30 jours (copies de sauvegarde au plus tard sous 90 jours, au fil du cycle de sauvegarde), sauf obligation légale de conservation.

A2.1.6 Audit. BioSked démontre sa conformité par la présente Annexe, sa documentation de sécurité, les attestations de ses prestataires et (lorsqu'elles seront obtenues) ses propres certifications, ainsi que par un questionnaire annuel (article 21.3). Le Client peut auditer sur site, à ses frais, une fois par période de 12 mois moyennant un préavis de 30 jours, lorsque les attestations sont insuffisantes ou après une violation significative, sous réserve de confidentialité et d'une perturbation minimale.

A2.1.7 Transferts. L'hébergement et le traitement IA interviennent dans la région prévue à l'article 11.2. Tout transfert vers un pays tiers (par exemple un sous-traitant établi aux États-Unis pour des clients UE) est couvert par une décision d'adéquation (y compris le Data Privacy Framework UE–États-Unis en cas de certification) ou par des Clauses Contractuelles Types assorties de mesures supplémentaires ; BioSked réalise et documente les analyses d'impact de transfert.

A2.2 Annexe A — Description du traitement

Objet / durée	Fourniture du Service de planification des effectifs Momentum pendant la Durée d'Abonnement, plus les périodes d'export et de suppression.
Nature et finalités	Hébergement, calcul de plannings, workflows de demandes, notifications, support, sécurité, mesure/facturation, et les fonctionnalités d'Assistant IA de l'Annexe 3.
Personnes concernées	Effectifs du Client (salariés, praticiens, vacataires), administrateurs et contacts support.
Catégories de données	Identification et contact ; données professionnelles (rôle, qualifications, site, type de contrat, heures) ; données de planification (vacations, gardes, astreintes, disponibilités) ; données d'absences et de demandes (libellés d'absence configurés par le Client — susceptibles de révéler indirectement des informations approchant des données de santé, et protégés en conséquence : aucune inférence, contrôles d'accès, seuils d'agrégation) ; données d'authentification ; contenus de support ; jetons d'appareil/notification.
Catégories particulières	Non requises par le Service. Le Client configure les libellés d'absence ; le Service n'est pas destiné aux données patients (article 4.3(e)).

A2.3 Annexe B — Mesures techniques et organisationnelles (synthèse)

- Chiffrement en transit (TLS 1.2+) et au repos (AES-256) ; chiffrement applicatif des jetons d'accès stockés (AES-256-GCM).
- Isolation des tenants : instances/bases par client ; le backend IA agit comme proxy respectueux des privilèges, avec les permissions propres de chaque Utilisateur — aucune élévation de privilèges par conception.
- Contrôle d'accès : SSO (Entra ID) et MFA pour les accès d'administration ; privilèges par rôles ; moindre privilège ; accès production restreints, journalisés et revus.
- Journalisation et supervision : logs structurés avec caviardage et pseudonymisation des données personnelles ; supervision des événements de sécurité ; contrôles anti-abus et limitation de débit ; processus documentés de réponse à incident et aux CVE.
- Développement sécurisé : revue de code, déploiements via préproduction avec portes de régression et de qualité, gestion des dépendances et vulnérabilités, revue annuelle des mesures.
- Résilience : infrastructure cloud gérée multi-zones, sauvegardes avec objectifs RPO/RTO définis, procédures de reprise, tests de restauration.
- Personnel : engagements de confidentialité, sensibilisation sécurité, vérifications préalables lorsque licites.
- Sécurité physique : héritée des centres de données certifiés (ISO 27001, SOC 2).

A2.4 Annexe C — Données d'Usage, télémétrie et métadonnées d'interaction IA

Catégorie	Contenu	Conservation
Télémétrie opérationnelle (permanente)	Événements pseudonymisés d'usage, de performance et de sécurité/abus ; identifiants utilisateur/tenant hachés ; aucun contenu de message, aucun audio	≤ 13 mois
Diagnostics de support (opt-in / sur demande)	Trace détaillée incluant des aperçus de contenu tronqués à des fins de dépannage ; pseudonymisée	7 jours
Métadonnées d'interaction IA	Catégorie d'intention, type de service, langue, modalité (voix/texte), latence, indicateur de succès, tour de session, horodatage tronqué à l'heure ; aucun nom, texte libre ou audio	24 mois glissants — politique unique pour tous les clients
Preuves de consentement et d'acceptation	Acceptations versionnées des conditions et consentements vocaux (utilisateur, horodatage, version, décision)	Durée + 5 ans (preuve)
Données de facturation/mesure	Relevés mensuels d'Utilisateurs Planifiés (article 5)	Durée + délais légaux

A2.5 Annexe D — Sous-traitants ultérieurs autorisés

Sous-traitant	Finalité	Région
Google Cloud (Google Ireland Ltd / Google LLC)	Hébergement cloud : GKE, Cloud SQL, Cloud Storage, journalisation	UE : europe-west9 (Paris, région certifiée HDS) ; US : us-east1 ; cellule CH : europe-west6 (sur commande)
Google Cloud — plateforme d'IA d'entreprise Vertex AI (modèles Gemini, y compris reconnaissance et synthèse vocales)	Inférence IA pour l'assistant texte/voix ; aucun entraînement sur les données clients	UE : europe-west1 ; US : us-east1
Apple APNs / Google FCM / Expo	Acheminement des notifications push (jetons, contenus de notification)	Mondial
Microsoft (Entra ID)	Authentification unique, lorsque activée par le Client	Région du tenant du Client
Sentry / Datadog / Google Cloud Logging	Télémétrie opérationnelle pseudonymisée et supervision des erreurs	UE lorsque disponible

Sous-traitant	Finalité	Région
HubSpot	Gestion des tickets de support et contacts clients	Centre de données UE
Twilio SendGrid	Envoi d'e-mails transactionnels	États-Unis (CCT/DPF)

Changements selon l'article 11.4 (préavis de 30 jours ; droit d'opposition). La liste à jour est également publiée sur biosked.com/legal/subprocessors et disponible auprès de BioSked sur demande.

Annexe 3 — Conditions de l'Assistant IA (Assistant Momentum)

A3.1 Périmètre et capacités

L'Assistant IA est une interface conversationnelle volontairement restreinte au périmètre de la planification, connectée à l'instance Momentum du Client (texte sur toutes les plateformes ; voix optionnelle sur les terminaux compatibles). Il répond aux questions de planning, d'heures, de couverture, d'absences et de demandes et assiste les actions de planification (soumettre une demande de congé, publier ou répondre à une bourse d'échanges, proposer des remplaçants, préparer des validations) — toujours dans la limite des permissions Momentum propres de l'Utilisateur. Ce n'est pas un agent conversationnel généraliste et il ne fournit aucun conseil médical, juridique ou de paie.

A3.2 Conditions d'activation

BioSked active l'Assistant IA site par site dès que sont réunis (et peut le maintenir ou le rendre inactif à défaut) : (a) un Contrat (ou l'Avenant d'Activation de l'Assistant Momentum) couvrant les présentes Conditions de l'Assistant IA en vigueur ; (b) la désignation par le Client de l'administrateur/référent de l'article 4.1 ; (c) la mise en service, pour les Utilisateurs du Client, de la notice d'information produit et, pour la voix, du parcours de consentement ; et (d) un canal de support et d'incident opérationnel (Annexe 1). Le Client peut demander la désactivation (totale, par site ou voix uniquement) à tout moment, à effet sous 5 jours ouvrés ; l'état d'activation par site est journalisé.

A3.3 Supervision humaine (engagement de conception opposable)

Toute action d'écriture proposée par l'Assistant IA (création ou modification d'affectations, soumission ou validation de demandes, échanges et mutations similaires) requiert la confirmation expresse, action par action, d'un Utilisateur autorisé dans l'interface avant exécution, la modification proposée étant affichée avant confirmation ; les parcours de validation affichent en outre une analyse d'impact. L'Assistant IA n'exécute aucune modification autonome, ne valide rien automatiquement et ne peut excéder les privilèges de l'Utilisateur demandeur. BioSked ne retirera pas cette conception de confirmation pour les capacités existantes sans traiter ce changement comme une Modification Substantiellement Défavorable au sens de l'article 20.

A3.4 Transparence et caractère optionnel

L'assistant est identifié comme IA dans l'interface en permanence. Les Utilisateurs conservent toujours un parcours complet sans assistant : chaque tâche de planification peut être réalisée via les interfaces standard de Momentum, et un mode 100 % texte est disponible lorsque la voix est activée. Des éléments de sensibilisation à l'IA figurent dans la Documentation ; le Client est responsable de l'information de ses Utilisateurs (y compris ses obligations de maîtrise de l'IA au titre de l'article 4 du règlement européen sur l'IA en sa qualité d'employeur).

A3.5 Traitement vocal

La voix est optionnelle pour chaque Utilisateur et soumise à un parcours de consentement intégré qui présente, avant la première utilisation, les prestataires de traitement vocal et les régions de traitement, est représenté en cas de changement substantiel de prestataire, et peut être retiré à tout moment (retour au mode texte). L'audio est traité de manière transitoire pour la transcription et la réponse et n'est pas conservé par BioSked ; BioSked ne crée aucune empreinte vocale et n'utilise pas la voix à des fins d'identification biométrique, de reconnaissance d'émotions ou de profilage. Les lexiques médicaux ne servent qu'à la qualité de transcription.

A3.6 Données et localisation

Les prompts et contenus de conversation sont traités en mémoire et ne sont pas conservés par BioSked ; le contexte conversationnel de courte durée expire automatiquement. Les saisies adressées à l'Assistant IA sont des contenus soumis par les Utilisateurs sous la responsabilité du Client (article 4.5). La télémétrie IA conservée se limite aux métadonnées d'interaction de l'Annexe 2, Annexe C. Toute l'inférence IA de l'assistant (texte et voix) est exécutée sur l'infrastructure d'IA d'entreprise des sous-traitants listés à l'Annexe 2, Annexe D — actuellement Google Cloud (Vertex AI) — hébergée dans la région applicable au Client : pour les clients

UE/EEE, le traitement de l'assistant, inférence IA comprise, est réalisé de bout en bout dans des régions de l'UE ; pour les clients américains, dans des régions des États-Unis. BioSked peut substituer des prestataires d'IA conformément aux articles A3.12 et 11.4 en maintenant ces engagements de localisation. Ni les Données Client ni le contenu des interactions ne servent à entraîner des modèles de fondation (article 12.7).

A3.7 Usages interdits

- soumettre des données patients, dossiers de santé ou autres données prohibées par l'article 4.3(e) ;
- utiliser les sorties de l'assistant comme fondement exclusif de décisions relatives à l'emploi, disciplinaires, de soins, de paie ou de sécurité des effectifs, ou les présenter comme faisant foi sans vérification dans le planning de référence ;
- tenter de contourner les contrôles de sécurité, de périmètre ou de privilèges (injection de prompt, « jailbreak », interrogation automatisée massive, extraction) ;
- utiliser l'assistant pour surveiller, profiler ou évaluer individuellement des salariés, ou pour tenter une inférence prohibée par l'article A3.8.

A3.8 Interdiction des inférences sensibles

BioSked ne conçoit, ne configure ni n'utilise l'Assistant IA ou ses analyses pour inférer ou déduire l'état de santé, la grossesse ou la maternité, le congé parental, le handicap ou la situation familiale d'une personne, et le Client s'interdit toute utilisation du Service à de telles fins. Les libellés de types d'absence demeurent de simples données de planification, protégées par les garanties de l'Annexe 2.

A3.9 Rôles réglementaires (règlement européen sur l'IA et équivalents)

Pour l'Assistant IA dans son périmètre actuel, BioSked agit en qualité de fournisseur d'un système d'IA soumis aux obligations de transparence (article 50 du règlement (UE) 2024/1689), mises en œuvre dans le produit (signalement IA, provenance des contenus le cas échéant). Dans son périmètre actuel, l'Assistant IA n'est pas destiné à — et ne doit pas être utilisé pour — l'affectation automatisée du travail, l'évaluation des performances ou la surveillance des travailleurs au sens de l'annexe III, point 4, du règlement : les propositions ne deviennent des décisions que par confirmation humaine (article A3.3). Si BioSked publie des modules qualifiés à haut risque (par exemple la planification automatisée assistée par IA), ces modules seront livrés avec la documentation de conformité requise et des conditions spécifiques avant activation. Le Client, en sa qualité de déployeur et d'employeur, est responsable : de l'utilisation conforme à la Documentation et à la présente Annexe ; de l'information de ses Utilisateurs sur l'usage d'un système d'IA ; du maintien d'une supervision humaine dans ses processus ; de la consultation préalable de ses instances représentatives du personnel lorsqu'elle est requise ; et de sa propre base légale pour les données de ses effectifs.

A3.10 Avertissement sur les sorties IA

Les sorties IA sont générées de manière probabiliste à partir des données Momentum en temps réel du Client et peuvent comporter des erreurs malgré l'ancrage et les contrôles de qualité. Le planning de référence Momentum demeure la source faisant foi. Les articles 16.4 et 18 s'appliquent ; BioSked ne répond pas des décisions prises sans la vérification humaine requise par la présente Annexe.

A3.11 Statut d'Accès Anticipé et périodes gratuites

BioSked peut désigner l'Assistant IA (ou certaines capacités, telles que la voix en temps réel) comme Fonctionnalité en Accès Anticipé jusqu'à l'annonce de la disponibilité générale ; l'article 3.5 s'applique alors (y compris l'exclusion des niveaux de service de l'Annexe 1). Lorsque l'Assistant IA est fourni gratuitement pour une période de lancement (y compris au titre de l'Avenant d'Activation de l'Assistant Momentum), l'article 7.3 régit le passage aux conditions payantes.

A3.12 Évolution des modèles et prestataires

BioSked peut changer de modèles d'IA, de prestataires ou de régions de traitement sous réserve de maintenir à un niveau équivalent ou supérieur les garanties de la présente Annexe (supervision humaine, engagements de localisation pour les clients UE, absence d'entraînement, transparence) ; les changements de sous-traitants

suivent l'article 11.4, et tout changement substantiel de prestataire vocal redéclenche le parcours de consentement de l'article A3.5.

Annexe 4 — Services Professionnels et gestion du changement

A4.1 Déploiement

Le déploiement standard comprend : cadrage et gestion de projet ; analyse et documentation de la politique de planification ; import des données aux formats convenus ; configuration de l'instance et de l'automatisation ; contrôle qualité et plannings de test ; formation des administrateurs et utilisateurs selon le forfait souscrit ; et transfert au support. Le plan type et les prestations incluses/optionnelles sont détaillés au Bon de Commande ou au cahier des charges. Le déploiement s'achève typiquement sous 3 mois ; chaque partie mobilise ses ressources en conséquence. Dès la signature du Bon de Commande, BioSked désigne le chef de projet, ouvre l'espace projet partagé et fournit le dossier de préparation du déploiement ; l'instance du Client est créée pendant la semaine de lancement.

A4.2 Obligations du Client

Le Client fournit sa politique de planification, ses données aux formats d'import convenus et des interlocuteurs qualifiés et disponibles (futurs administrateurs). À défaut, un comité de pilotage conjoint est constitué ; les retards ou changements d'interlocuteurs imputables au Client peuvent donner lieu à facturation complémentaire et ne réduisent ni ne suspendent les redevances (article 8.2).

A4.3 Gestion du changement

Toute évolution de périmètre (à l'initiative du Client ou de BioSked) est documentée avec sa justification et son impact sur le périmètre, le calendrier et le coût ; elle est soumise à l'approbation des deux parties avant mise en œuvre ; elle est chiffrée séparément lorsqu'elle excède le forfait souscrit. Exemples : équipes/métiers supplémentaires, changement de politique de planification, intégrations additionnelles, mutualisation de ressources.

A4.4 Acceptation

L'article 8.3 s'applique à tous les livrables. Les sessions de formation sont réputées délivrées lorsqu'elles se tiennent ; les absences du Client s'imputent sur le volume inclus.

Annexe 5 — Annexe Régionale

	France	Suisse & Reste du monde	États-Unis / Canada
Entité contractante	Bio-Optronics Sàrl, Chemin des Châlets 7, CH-1279 Chavannes-de-Bogis, Suisse (filiale à 100 % de BioSked, Inc.)	Bio-Optronics Sàrl, Chemin des Châlets 7, CH-1279 Chavannes-de-Bogis, Suisse (filiale à 100 % de BioSked, Inc.)	BioSked, Inc., 770 Ayrault Rd, Fairport, NY 14450, USA
Droit applicable / juridiction	Droit français ; Tribunal des activités économiques de Paris (privé) ; juridictions administratives et droit impératif de la commande publique (public)	Droit suisse ; tribunaux du canton de Vaud	Droit de l'État de New York ; juridictions étatiques et fédérales de New York
Devise	EUR	CHF / EUR	USD
Indice de révision (article 7.1)	Indice Syntec	CH : IPC suisse (OFS) ; BE : indice santé belge ; autres : CPI-U (États-Unis)	CPI-U (BLS)
Régime de retard de paiement	BCE + 10 points + indemnité 40 € (L.441-10 C. com.) ; secteur public : intérêts moratoires légaux	1 % par mois commencé (contractuel)	1 % par mois commencé (contractuel)
Spécificités secteur public	Facturation Chorus Pro ; n° d'engagement juridique avant chaque période ; paiement après service fait dans les délais réglementaires ; tarification Option Secteur Public	Selon les règles cantonales/communales applicables	Selon les textes de commande publique applicables ; juridiction selon la loi
Heures ouvrées support (Bronze)	9h00–12h00 / 13h00–18h00 CET, jours ouvrés	9h00–12h00 / 13h00–18h00 CET, jours ouvrés	8h00–17h00 (heure de l'Est), jours ouvrés
Cellule d'hébergement (article 11.2)	europe-west9, Paris (UE, région certifiée HDS)	Cellule UE, ou cellule suisse europe-west6 selon barème	us-east1 (États-Unis)
Langue du contrat	Français (fait foi)	Français ou anglais	Anglais
Non-sollicitation (article 25.7)	Non applicable	Non applicable	Applicable

— Fin des Conditions Générales (Version 2026-07) —